

Conditions Générales de Vente



Les conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les prestations de formations professionnelles conclues par IPSEIS, organisme de formation, auprès de ses clients.

Désignation

La société IPSEIS désigne un organisme de formation professionnelle, dont le siège social est situé au 21 rue de la Nation à SAINT-MALO 35400.

IPSEIS met en place et dispense des formations inter et intra entreprises, à SAINT-MALO et sur l'ensemble du territoire national, seule ou en partenariat.

Art.1 Objet et champ contractuel

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables aux prestations de formation effectuées par la société IPSEIS pour le compte d'un client. Toute commande de formation auprès de la société implique l'acceptation sans réserve du client des présentes Conditions Générales de Vente. Ces conditions prévalent sur tout autre document du client, en particulier sur toutes conditions générales d'achat. Les termes clés sont définis comme suit :

« **Client** » : toute personne physique ou morale qui s'inscrit ou passe commande d'une formation auprès de la société IPSEIS.

« **Stagiaire** » : Personne désignée par le Client pour suivre une formation

« **Devis** » : Offre détaillée des services incluant des conditions spécifiques ;

« **Convention** » : Contrat entre IPSEIS et le Client résultant de l'acceptation d'un devis ;

« **Formation** » : Toute formation Inter-entreprises ou Intra-entreprise proposée par IPSEIS ;

« **Formation Inter-entreprises** » : Formation regroupant des stagiaires de différentes structures

« **Formation Intra-entreprise** » : Formation conçue sur mesure pour un Client.

« **OPCO** » : Opérateurs de compétences agréés chargés de collecter et gérer l'effort de formation des entreprises.

Art.2 Formations INTER et INTRA entreprise

Formations inter-entreprises :

Ces formations sont proposées par IPSEIS pour plusieurs clients (entités juridiques distinctes) et se déroulent sur un site réservé par IPSEIS. La facturation et le conventionnement sont établis individuellement pour chaque participant, avec un tarif par participant clairement indiqué.

Formations intra-entreprises :

Ces formations se déroulent au sein d'un établissement du client et sont adaptées aux besoins spécifiques de ce dernier. Elles s'adressent uniquement aux salariés d'une même entité juridique. La facturation et le conventionnement sont établis au nom du client, une seule convention est signée, quel que soit le nombre de participants. Un tarif unique par entreprise est appliqué.

Art.3 Contractualisation

IPSEIS garantit des services de qualité, conformes aux standards du secteur, en faisant preuve de responsabilité et d'adaptabilité envers ses clients et partenaires.

Art.4 Inscriptions

Les inscriptions doivent être confirmées par écrit et inclure les informations suivantes : noms, prénoms, service et/ou établissement d'exercice des stagiaires concernés. L'entité à facturer doit être précisée dès la confirmation, notamment en cas de subrogation ou de financement par un tiers.

Art.5 Annulation – Report

5.1 Annulation à l'initiative du client

En amont de la formation :

Pour être recevables, les demandes d'annulation par le client, doivent se faire obligatoirement par courriel à IPSEIS à l'adresse

helenedm@ipseis.fr

et donneront lieu à la facturation d'une indemnité de dédit définie selon la date de réception de la demande d'annulation :

- Entre 15 et 21 jours : 25% du coût de la formation.

- Entre 14 et 10 jours : 50% du coût de la formation.

- A moins de 10 jours ouvrables : 100% du coût total initial sera facturée au client.

Cette indemnité de dédit ne peut faire l'objet d'une demande de remboursement de prise en charge par l'OPCO et restera à la charge de l'entreprise bénéficiaire.

En cours de formation :

Toute formation commencée restera due en totalité en cas d'abandon par le stagiaire, sauf cas de force majeure telle que définie strictement et limitativement par la loi.

5.2 Report à l'initiative du client

Toute demande de report devra être faite par écrit 31 jours calendaires au plus tard avant la date de début de la formation. Le client s'engage à programmer la formation dans les 6 mois suivants la date initialement prévue. A défaut, l'intervention sera considérée comme annulée et fera l'objet d'un dédommagement à hauteur 50 % du prix de la formation.

Toute formation reportée ne peut pas être reportée une seconde fois, faute de quoi elle sera due en totalité.

5.3 Annulation - report à l'initiative d'IPSEIS

IPSEIS se réserve le droit d'annuler ou de reporter une formation quand les conditions de réalisations du stage ne sont pas réunies, notamment si le nombre d'inscrits est jugé insuffisant. Il informe par mail les personnes inscrites au plus tard 10 jours calendaires avant le début du stage. Le remboursement intégral des frais d'inscription est alors effectué. En cas de force majeure (maladie, accident de l'intervenant, grèves ou conflits sociaux externes, pandémie...), IPSEIS ne pourra être tenu responsable.

Art.6 Prix - modalités de paiement

Les services d'IPSEIS sont exonérés de TVA (article 261 du CGI). Les factures sont en montants nets, sauf mention contraire. Les devis sont valables 1 mois. Le paiement est à effectuer après exécution de la prestation, à réception de la facture, au comptant. Le règlement des factures peut être effectué par virement bancaire ou par chèque. Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout état de cause, ses modalités devront avoir été formalisées avant le démarrage de la formation.

Prise en charge

Si le client bénéficie d'un financement par un OPCO, il doit faire une demande de prise en charge avant le début de la prestation. Le client est tenu de fournir l'accord de financement lors de l'inscription. Dans le cas où la société IPSEIS ne reçoit pas la prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la formation, l'intégralité des coûts de formation sera facturée au client.

Art.7 Propriété intellectuelle - Droit d'auteur

Les supports de formation, quelle qu'en soit la forme (papier, numérique, électronique...), sont protégés par la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Leur reproduction, partielle ou totale, ne peut être effectuée sans l'accord exprès de la société IPSEIS. Le client s'engage à ne pas utiliser, transmettre ou reproduire tout ou partie de ces documents en vue de l'organisation ou de l'animation de formations.

Art.8 Informatique et libertés

Les informations à caractère personnel communiquées par le client à IPSEIS sont utiles pour le traitement de l'inscription ainsi que pour la constitution d'un fichier clientèle pour des prospections commerciales. Suivant la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition des données personnelles le concernant.

IPSEIS s'engage à appliquer les mesures administratives, physiques et techniques appropriées pour préserver la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données du client. Elle s'interdit de divulguer les données du client, sauf en cas de contrainte légale.

Art.9 Loi applicable - Attribution de compétence

Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi française. En cas de litige survenant entre la société IPSEIS et le client, la recherche d'une solution à l'amiable sera privilégiée. À défaut, l'affaire sera portée devant les tribunaux de Saint-Malo.

Art.10 Protection des données personnelles

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'inscription et du suivi des formations sont traitées par IPSEIS conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Elles sont utilisées uniquement aux fins de gestion administrative et pédagogique des formations et ne sont pas transmises à des tiers sans consentement, hormis aux organismes financeurs lorsque cela est nécessaire. Chaque personne dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression de ses données, qu'elle peut exercer en contactant IPSEIS.